

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
נאור שירי
סימון דוידסון
שלי טל מירון
ולדימיר בליאק
מטי צרפתי הרכבי
יוסף טייב
מיכל מרים וולדיגר
ירון לוי

4269/25/פ

הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון – הוספת יום חופשה ביום אזכרת בן משפחה שנפטר), התשפ"ד–2024

1. תיקון התוספת 1. בחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951¹, בתוספת, אחרי פרט 8 יבוא :
"9. יום האזכרה הפרטית של אדם שנפטר – לגבי קרוב משפחתו של הנפטר ;
לעניין זה, "קרוב משפחה" – הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות."

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951 (להלן – החוק), קובע כי במהלך שנת העבודה רשאי עובד לממש יום אחד מימי החופשה המגיעים לו לפי החוק במועד שיבחר ויום אחד נוסף באחד מהימים המנויים בתוספת.

בשנת 2014 תוקן החוק (תיקון מס' 13) כך שיאפשר לקרוב משפחה של חלל צה"ל להיעדר מעבודתו ביום האזכרה הפרטית של החלל.

עם זאת, הסעיף האמור אינו מסדיר את היעדרותו מהעבודה של קרוב משפחה ביום האזכרה של אדם שנפטר בנסיבות אזרחיות.

אובדן של קרוב משפחה בכלל, וכתוצאה ממחלות ונסיבות טרגיות בפרט, הוא קשה מנשוא. רבות מן המשפחות מקיימות ביום פטירתו השנתי של קרוב משפחתם טקסי זיכרון ואבל פרטיים, וזהו ללא ספק יום של התייחדות משפחתית עם זכרו של הנפטר, יום של כאב ואבל.

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 234.

על כן, מן הראוי להעניק הכרה לכאבם של קרובי המשפחה ולאפשר להם לבחור להשתמש ביום חופש מעבודתם כדי להשתתף באזכרה.
לפיכך מוצע להוסיף לימים המנויים בתוספת לחוק את יום האזכרה כאמור וכך לאפשר לקרובי משפחה להתייחד עם זכר יקיריהם ולקיים טקסי זיכרון ואבל פרטיים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ד (05.02.2024)